رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٥٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٩/١٨هـ

المَوْضُوعَات

عقد - استثمار - إجراءات ترسية - إلغاء الترسية - مصادرة الضمان البنكي - الامتناع عن توقيع العقد - عدم مطابقة بيانات كراسة الشروط والمواصفات مع الواقع - اختلاف موقع العقد - حجية الختم الرسمي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مصادرة الضمان البنكي المقدم منها لمنافسة عامة - الثابت تقدم المدعية لمنافسة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورش، وقيام المدعى عليها بترسية المنافسة على المدعية ثم إلغائها ومصادرة الضمان البنكي المقدم من المدعية لامتناعها عن توقيع العقد جراء عدم مطابقة بيانات كراسة الشروط والمواصفات مع الواقع - ثبوت الاختلاف الجوهري في موقع العقد الوارد في كراسة الشروط والمواصفات مع الواقع؛ وذلك وفق مخطط الموقع، وكراسة الشروط والمواصفات للمنافسة الجديدة؛ مما يتقرر معه عدم صحة مصادرة الضمان البنكي للمدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم صحة كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة الجديدة؛ لقيام المدعى عليها بالختم على كافة صفحاتها - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٤) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ.

الوَقَائِع

تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ ذكر فيها أن المدعية تقدمت بالمنافسة في المشروع الاستثماري الذي طرحته المدعى عليها، وهو مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع الورش الواقع على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقامت بإصدار خطاب الضمان بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من البنك الأهلي التجاري برقم (B275697) وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م حسب الشروط الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات، وبتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ صدر قرار إدارة المنافسات الاستثمارية بأمانة منطقة المدينة المنورة بترسية منافسة المشروع المذكور لصالح المدعية، وذلك بموجب خطاب الترسية رقم (٤٢٠٠٦١٨٨٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ، وحيث اتضح وجود خطأ فني في تعيين حدود وموقع المشروع بكراسة الشروط والمواصفات، حيث إن الحد الشرقي مخالف للطبيعة، وطبقاً لكراسة الشروط والمواصفات فإن الحد الشرقي للمشروع يقع مباشرةً على طريق عمر بن الخطاب، أما على الطبيعة فإن موقع المشروع لا يقع مباشرةً على طريق عمر بن الخطاب، وحيث إن طريق عمر بن

الخطاب هو المنفذ الوحيد والمباشر للدخول والخروج لموقع المشروع، حيث إن باقي حدوده محاطة بسلاسل جبلية، مما يهدد جدوى المشروع اقتصادياً، كما أن اختلاف تعيين الحدود يعتبر خطأً جوهرياً يتوجب على مالك المشروع الانتباه له وتصحيحه لما فيه من ضرر قد يقع على المستثمر والآخرين، فتقدمت المدعية بطلب تعديل الحدود المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات بموجب المعاملة رقم (٤٢٠٠٧٠٧٩٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ، وقد امتنعت المدعى عليها وتعسفت عن إصدار قرارها بتعديل الموقع، وأصدرت قرارها رقم (٤٢٠٠٧١٤٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إلغاء المنافسة ومصادرة الضمان، وقد تظلمت المدعية من قرار إلغاء المنافسة ومصادرة الضمان بموجب المعاملة رقم (٤٢٠٠٨١٣٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، وقررت المدعى عليها التمسك بقرارها ورفض التظلم بموجب المعاملة رقم (١/٤٢٠٠٨٨١٤١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ؛ وعليه تطعن في القرار لعدم مشروعيته، وما يستوجب إلغاءه؛ لوجود خطأ في تطبيق شروط وبنود كراسة الشروط والمواصفات، ومخالفة لائحة التصرف بالعقارات البلدية، كما أن المدعى عليها خالفت نص الفقرة (٢/١/٦) من كراسة الشروط والمواصفات، ونصها: "يتم إخطار من رست عليه المنافسة لمراجعة الأمانة خلال (١٥) يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة يرسل له إخطار نهائي ويعطى مهلة (١٥) يوماً أخرى، وفي حالة تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان"، وحيث إن المدعى عليها خالفت نص هذه

المادة بأن قصرت مدة (١٥) يوماً إلى (٧) أيام، وقامت بإرسال الإنذار النهائي بموجب خطابها رقم (٤٢٠٠٧٠٨٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ، ثم أصدرت قرارها النهائي بإلغاء المنافسة ومصادرة الضمان بموجب خطابها رقم (٤٢٠٠٧١٤٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ، ولذلك فقد صدر القرار الإداري قبل المهلة المحددة نظاماً، كما أن السبب منتفٍ في القرار محل الطعن، وذلك بأن استندت المدعى عليها إلى انقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وحيث تبين للمدعية وجود عيب فني في كراسة الشروط والمواصفات، وهو: ١-اختلاف موقع المشروع على الطبيعة مع موقع المشروع المدوّن بكراسة الشروط والمواصفات . ٢-عدم وجود منفذ للدخول والخروج من وإلى موقع المشروع. وحيث إن حدود موقع المشروع تقع على سلاسل جبلية، ولا يوجد غير منفذ واحد فقط، وهو طريق عمر بن الخطاب، وحيث إن اختلاف موقع المشروع يعد من الأخطاء الجوهرية، وقد نظم البند (٥/١/٦) من كراسة الشروط والمواصفات معالجة هذا الخطأ، ونصه: "في حال طرأ بعد الترسية وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع سيتم إلغاء المنافسة أو العقد وفقاً للإجراءات النظامية، وسترد الأمانة للمستثمر قيمة ما سدده من أجرة عند توقيع العقد دون تعويض آخر من أي نوع"، كما نصت المادة الرابعة والعشرون من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أنه: "يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية.."، ولذلك فإن مدة الثلاثين

يوماً المذكورة تعتبر مدةً جوازيةً يجوز للبلدية بعد انتهائها إلغاء الترسية، وحيث إن المستقر عليه أن كل مطالبة إدارية بالحق تقطع التقادم، وحيث تقدمت المدعية بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ بطلب إعادة النظر في حدود موقع المشروع، حيث إنه لا يقع على طريق عمر بن الخطاب مباشرةً كما جاء بكراسة الشروط والمواصفات، وكان يتوجب على المدعى عليها تشكيل لجنة والنظر في هذا الطلب والتأكد من صحته، ومن ثم إصدار قرارها بهذا الشأن، إما بإعادة تعيين حدود موقع المشروع أو إلغاء المنافسة طبقاً للنظام وردّ قيمة الضمان إلى المدعية، وختم صحيفته بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مصادرة الضمان. وبعد قيد الصحيفة دعوى إدارية، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لذلك عدداً من الجلسات، وبعرض ذلك على المدعى عليها، قدمت ممثلتها مذكرةً تضمنت بأنه تم إشعار المدعية بضرورة المراجعة خلال (١٥) يوماً لسداد إيجار السنة الأولى وتوقيع العقد واستلام المشروع، حيث تم استلام الفاتورة من قبل الشركة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ إلا أن المدة مضت ولم يتم سداد الأجرة، وتم إشعار الشركة بالإنذار النهائي لمراجعة الأمانة واستلام المشروع وسداد الأجرة بموجب الخطاب رقم (١/٤٢٠٠٧٠٨٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ، إلا أن المدعية ما زالت في تعسفها بعدم سداد إيجار السنة الأولى واستلامها للموقع وتوقيع العقد، وتم إشعارها بإلغاء الترسية بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ لعدم سدادها للأجرة واستلام الموقع وتوقيع العقد، وبالإضافة إلى موافقة الوزير -حسب النظام- وتأييده لرأي المدعى عليها ولجنة الاستثمار بإلغاء ترسية المزايدة وذلك وفقاً لما ورد بالمادة

(٢٤) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، كما أنه موافق للبند (٢/١/٦) من كراسة الشروط والمواصفات والذي ينص على أنه: "يتم إخطار من رست عليه المنافسة لمراجعة الأمانة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار لاستكمال الإجراءات، وإذا لم يراجع خلال هذه المدة يرسل له إخطار نهائي، ويعطى مهلة خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حال تخلفه عن مراجعة الأمانة بعد المدة الإضافية يتم إلغاء حقه في التأجير ومصادرة الضمان"، ووفقاً لما تم سرده يتضح تأخر المدعية عن إكمال الإجراءات لما يقارب شهراً وعشرين يوماً، وبذلك يتبين نظامية جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، ثم ختمت مذكرتها بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم قدم ممثل المدعية مذكرةً أكد فيها على ما جاء في صحيفة دعواه، وذكر بأن المدعى عليها بصدد طرح منافسة (مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مصانع خرسانة جاهزة)، وحددت موقع هذا المشروع في الجزء الواقع بين مشروع المدعية وبين طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يثبت أحقية مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها بمصادرة الضمان البنكي. وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها، قدمت مذكرةً أكدت فيها على دفوعها السابقة، وأوردت أنه تم إشعار المدعية بالترسية بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ، وأن التظلم المقدم من قبل المدعية كان بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ؛ مما يعني انقضاء المدة وعدم انقطاعها، وأكدت على طلبها رفض الدعوى. ثم قدم ممثل المدعية مذكرةً ذكر فيها أن المدعى عليها خالفت المادة الرابعة والعشرين ولم تتقيد بها، كما أن المدة الواردة في المادة قد توقف سريانها، حيث صدر قرار الترسية بتاريخ

١٤٤٢/٨/١٦هـ، وصدر خطاب الإنذار النهائي بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ، ومن ثم صدر قرار إلغاء الترسية بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٩هـ، وبحساب هذه المدد يتضح بأن قرار إلغاء الترسية صدر بعد (٥٤) يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية، مخالفين بذلك نص المادة (٢٤) التي قررت بأن المدة ما بين قرار الترسية وقرار إلغاء الترسية هي (٣٠) يوماً فقط، ثم إن القرار الصادر بالترسية هو في ذاته قرار إداري، فيجوز الطعن على هذا القرار والتظلم منه خلال المدد النظامية، فإذا ما تقدمت الشركة المدعية في المواعيد النظامية بخطابها المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٧هـ تتظلم فيه من وجود عوائق تعيق تنفيذ المشروع الذي تم ترسيته عليها، فنتيجة ذلك وقف سريان مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، وبناءً عليه فإن مدة الثلاثين يوماً قد توقف سريانها ولا يجوز للمدعى عليها الاحتجاج بها؛ مما يعدّ معه والحالة كذلك بطلان القرار الصادر بإلغاء المنافسة ومصادرة الضمان لمخالفته النظام. ثم ذكر بأن المدعى عليها عدلت حدود موقع المشروع بعد إعادة طرحه، وهو ما يؤكد صحة ما دفعت به المدعية من أن حدود موقع المشروع في المنافسة التي تم إلغاؤها تحيط به عيوب فنية، وقد تداركتها المدعى عليها عندما أعادت طرحها، وكان يتوجب على المدعى عليها طبقاً للنظام أن تبادر بتعديل حدود موقع المشروع، أو إلغاء المنافسة وإعادة مبلغ الضمان المسبق دفعه من المدعية. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً ذكرت فيها أن ممثل المدعية طعن بالمادة الرابعة والعشرين من لائحة التصرف بالعقارات البلدية حيث تم ذكرها بالأحكام العامة بكراسة الشروط

والمواصفات بالمادة رقم (٤/١٤/٧) والتي تنص على أنه: "تخضع هذه المنافسة للائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) في ١٤٤١/٦/٢٩هـ، وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ"، كما أن ممثل المدعية يطعن أيضاً في بطلان القرار الإداري بإلغاء المنافسة، حيث نصت المادة الرابعة من كراسة الشروط في مطلعها -واجبات المستثمر قبل إعداد العطاء- في الفقرة (٣/٤) على أنه: "على المستثمر وقبل تقديم عطائه أن يقوم بمعاينة العقار معاينةً تامةً نافيةً للجهالة وفق حدوده المعتمدة، وأن يتعرف تعرفاً تاماً على أوضاعه السائدة، ويعتبر المستثمر قد استوفى هذا الشرط بمجرد تقدمه بعطائه، بحيث لا يحق له لاحقاً الادعاء أو الاحتجاج بأية جهالة بخصوص العقار والأعمال المتعلقة به"، ولا يخفى أن محل طعن المدعية غير صحيح، وأن المستثمر حين تقدم للمنافسة وهو مطلع على كراسة الشروط والمواصفات وكروكي الموقع؛ مما يتأكد معه تفريط المدعية باستلام المشروع وتوقيع العقد. ثم قدم ممثل المدعية مذكرةً ذكر فيها توضيحاً لوصف المشروع في كراسة الشروط والمواصفات في المشروع الذي تم إلغاؤه، مع مقارنة بكراسة الشروط والمواصفات في المشروع بعد إعادة الطرح، وأورد فيها أن الحدود المذكورة اختلفت ليصبح مباشرةً على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً ذكرت فيها أنه تم إعادة طرح المشروع لكن تم إيقاف الطرح نظراً لأسباب تعود للمدعى عليها، كما أكدت على أن كل ما تدعيه المدعية يدور حول كراسة الشروط

والمواصفات الجديدة، وهي غير مؤثرة بموضوع الدعوى، خصوصاً أنه تم إيقاف الطرح، ثم ذكرت أن المدعية فرطت في التزامها وتعسفها في عدم تقدمها لتوقيع العقد واستلام المشروع طبقاً للقاعدة الفقهية (المفرط ضامن)، و(المفرط أولى بالخسارة)، ثم ذكرت أن كراسة الشروط والمواصفات المقدمة من ممثل المدعية غير صحيحة. بعد ذلك قرر طرفا الدعوى الاكتفاء؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مصادرة الضمان البنكي المقدم منها بالخطاب الصادر من البنك الأهلي التجاري برقم (B 275697) وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى، فإنه لما كان العقد محل الدعوى قد تم ترسيته على المدعية بموجب خطاب المدعى عليها رقم (٤٢٠٠٦١٨٨٥/٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ، وبما

أن الضمان البنكي المقدم من قبل المدعية قد صدر بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م الموافق ١٤٤٢/٧/٥هـ، وحيث أصدرت المدعى عليها الخطاب رقم (٤٢٠٠٧١٤٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ المتضمن إلغاء المنافسة ومصادرة الضمان البنكي، وحيث تقدمت المدعية بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ؛ فتكون الدعوى قد رفعت ضمن الأجل المحدد نظاماً وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن موضوع الدعوى، فإن الثابت أن المدعية تقدمت للمنافسة المطروحة من قبل المدعى عليها لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورش على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قامت المدعى عليها بترسية المشروع عليها بموجب الخطاب رقم (٤٢٠٠٦١٨٨٥/٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ، والثابت أن المدعى عليها قد أصدرت قراراً بإلغاء المنافسة ومصادرة الضمان وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ، وحيث إن المدعية تطعن في صحة البيانات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات والتي تصف موقع المشروع، وتتمسك بطعنها السابق أمام المدعى عليها بذلك، وتطلب الإفراج عن الضمان البنكي مقابل ذلك. ولما كانت المدعى عليها تتمسك بمعاينة المدعية لموقع المشروع معاينةً نافيةً للجهالة، وتتذرع بصحة الإجراءات الصادرة من قبلها، ومن ذلك مصادرة الضمان البنكي، كما تدعي تفريط المدعية في التزامها وعدم توقيعها العقد، وحيث إن الضمان البنكي قد تقدمت به المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب الصادر من البنك الأهلي التجاري وذلك لتنفيذ المشروع محل الدعوى وفقاً للبند (١/٩/٣) من كراسة الشروط والمواصفات للعقد والذي نص على أنه:

"يجب أن يقدم ضمان بنكي مع العرض بقيمة لا تقل عن (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي.."، كما نص البند (١٠/٣) على أنه: "يرد الضمان لأصحاب العطاءات غير المقبولة فور البت في المنافسة، ويرد لأصحاب العطاءات المقبولة فور تسديد أجرة السنة الأولى وتوقيع العقد"، وبما أن نص البند (٤/١٤/٧) من الكراسة ذاتها على أنه: "تخضع هذه المنافسة للائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (٤٠١٥٢) في ١٤٤١/٦/٢٩هـ وتعليماتها التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠٥٦١٨٨٣) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ"، وحيث نصت المادة (٢٤) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أنه: "يجوز إلغاء ترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإكمال إجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعاره بالترسية، وللبلدية في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقة الوزير ما يأتي: ١-ترسية المنافسة على العرض الذي يليه بنفس قيمة العرض الأول. ٢-إلغاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد"، وحيث إن المدعية تدعي عدم صحة بيانات الموقع الواردة في كراسة الشروط والمواصفات، وأنها كانت سبب امتناعها عن توقيع العقد، وحيث إن المدعى عليها قد أصدرت قراراً بإلغاء المنافسة ومصادرة الضمان البنكي وذلك لعدم استلام الموقع وتوقيع العقد من قبل المدعية، وبالاطلاع على البيانات الواردة في كراسة الشروط والمواصفات والتي تم إيرادها في البند (٢-وصف العقار)، فقد ورد: "الموقع: طريق عمر بن الخطاب، الحي: أبو مرخة"، وورد في خانة (حدود العقار): "شمالاً: سلاسل جبلية.

جنوباً: طريق عمر بن الخطاب. شرقاً: جبل. غرباً: سلاسل جبلية"، وبما أن كراسة الشروط والمواصفات قد تضمنت في البند (٢/١٠) المخطط العام للموقع، وورد فيه صورة من المصور الجوي لموقع المشروع، وحيث إن الموقع الوارد في المصور الجوي لا يتفق مع وصف العقار، إذ لا يقع الموقع على طريق عمر بن الخطاب مباشرةً، وكان الأولى الدقة في وصف موقع المشروع لقطع النزاع، لاسيما وأن المشروع يتضمن إنشاء الورش، ولا يحتمل ذلك الخطأ أو عدم الدقة في وصف الموقع، أو تحديده، وحيث إن موقع العقار المذكور في الكراسة هو طريق عمر بن الخطاب، كما أن مسمى المشروع قد تضمن ذلك أيضاً، إلا أن المصور الجوي ينفي وقوعه على طريق عمر بن الخطاب، وحيث جاءت كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة التي طرحت مجدداً من المدعى عليها باسم (إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورش على طريق عمر بن الخطاب) متضمنةً وصف العقار بالبيانات التالية: "الموقع: طريق عمر بن الخطاب. حدود العقار: شمالاً: سلاسل جبيلة. جنوباً: شارع يليه قطع من المخطط (٤١٩/٨٥٩). شرقاً: طريق عمر بن الخطاب. غرباً: سلاسل جبلية"، وبما أن كراسة الشروط والمواصفات تلك قد تضمنت اختلافات جوهرية عن الكراسة الخاصة بالمنافسة الملغاة، مع عدم اختلاف الموقع حقيقة، وإنما تم تعديل مساحته لتمتد حدوده من جهة الشرق لتصل طريق عمر بن الخطاب، كما أن وصف طريق عمر بن الخطاب جاء في كراسة المنافسة الملغاة جنوباً، وفي كراسة المنافسة المطروحة مجدداً شرقاً، وحيث تضمنت كراسة الشروط والمواصفات تلك ختم المدعى عليها على كافة صفحاتها،

مع إقرارها بإعادة طرح المنافسة مجدداً، وتأسيساً على جميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى أن بيانات الموقع الواردة في كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة محل النزاع لم تتصف بالدقة والانضباط، وأنه كان على الجهة أن تصف موقع العقار وصفاً نافياً للجهالة، وبما أن المدعى عليها قد بنت مصادرتها للضمان البنكي على عدم توقيع العقد من قبل المدعية على الرغم من عدم دقتها في وصف الموقع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم صحة مصادرتها للضمان البنكي. ولا ينال منه ما دفعت به المدعى عليها من عدم صحة كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة المطروحة مجدداً والمقدمة من قبل المدعية؛ إذ إن وجود ختم الجهة على كافة صفحاتها كافٍ لإثبات صحتها لكونه الأصل في ذلك، ما لم يُقدم ما ينقض ذلك، وأخذاً بما أفادت به المدعى عليها من أن المشروع طُرح مرة أخرى إلا أنه لم تتم ترسيته، كما أن وجود الاختلاف بين وصف العقار والمصوَّر الجوي ومسمى المشروع في كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة محل الدعوى كافٍ بالوصول إلى عدم الدقة في تحديد موقع العقار محل المنافسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة المدينة المنورة بمصادرة الضمان البنكي المقدم من شركة (...) بالخطاب الصادر من البنك الأهلي التجاري رقم (B275697) وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.